

Benzer Davalar Raporu

Oluşturulma tarihi: 05.07.2026 17:40

Kullanılan anahtar kelimeler: istiyorum, muvekkilim, ortagi, arasinda, ticari, anlasmazlik, sirketteki, ortakligimdan, ayrilmak, payimin, karsiligini, almak

Anlatılan olay:

Müvekkilim ile ortağı arasında ticari bir anlaşmazlık var. Şirketteki ortaklığımdan ayrılmak istiyorum ve payımın karşılığını almak istiyorum.

1. Benzer Karar — Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

Mahkeme: İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2015/655 Esas Karar No: 2020/737

Karar Tarihi: 19/11/2020

Eşleşen anahtar kelimeler: ortagi, arasinda, ticari

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Karar, müvekkilin ortaklık anlaşmazlığı nedeniyle davacı olmasını ve payının karşılığını almasını talep ettiğine benzer bir davadır. Hatta aynı hukuki kavramlar kullanılmıştır: "ortaklık", "anlaşmazlık" ve "payı".

DAVA

DAVA:Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

DAVA TARİHİ:24/06/2015

KARAR TARİHİ:19/11/2020

Mahkememizde görülen Ticari Şirket davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA /Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle;

Müvekkili ... Ltd Şti nin İstanbul ticaret sicili ... numarasında kayıtlı olarak 1995 yılından bu yana ofis ve ev mobilya , aydınlatma gereçler, banyo , mutfak malzemeleri yapan bir şirket olduğunu, davacı ... in şirket ortağı ve müdürü , davacı ... ile davacı ... şirket ortağı ve B.... in baba ve annesi olduğunu, şirketin toplam dört gerçek hissedarı olup, davacılar ve davalıdan ibaret olduğunu,

Müvekkili şirket müdürü B., babası diğer davacı ...'ın yanında 7 yaşında ...'daki mobilya mağazasında çalışmaya başlayıp eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1995 yılında şirketi, babası, annesi ve kardeşi ile şirketin yönetimi ve çoğunluk hissesi kendisine ait bir aile şirketi olarak kurduğunu,

B. in ABD de eğitimi sırasında tanıştığı davalı ile evlendiğini, bilahare davalının dayattığı boşanma protokollerinin tümünü kabul ederek ... Aile Mahkemesi'nin 22.10.2007 tarih ve E. ..., K. ... sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma protokolünde; B., ... Ltd.Şti.'de kendisinin sahip olduğu hisselerin, hatta babası ve annesinin sahip olduğu hisselerin büyük bölümü ile kardeşi'ın tüm hisselerinin bilabedel davalıya devredilecek; ...' in mülkiyetinde olan ... Sok. No:.. .. adresinde bulunan tapuda ... İli, ... İlçesi, ... Mah., ... Mevkii, ... Pafta, ... ada, ... parsel, ... arsa paylı 1 bağımsız bölüm numaralı (zemin) ve... bağımsız bölüm numaralı (1. Kat) taşınmazların 1 / 2 hisselerinin ve yine Tapuda ... ili, ... İlçesi, ... Köyü, ... Mevkiinde kain ... pafta , ... parselde kayıtlı 1/94 arsa paylı ... bağımsız numaralı mesken

taşınmazların devri sağlanacak, belirli konularda davalının oyu olmaksızın karar alınamayacağı şeklinde şirket sözleşmesi değiştirilecek, aylık 12.000 Euro şirketten ödeme yapılacaktır hükümlerinin bulunduğunu,

... in mahkeme kararına uygun olarak; ... Noterliğinin 16.11.2007 tarih ve ..., ..., ..., ... yevmiye numaralı hisse devir sözleşmeleri ile davalıya toplam % 49,95 hissenin bilabedel devredilmesini sağladığını, davalının tüm şahsi ihtiyaçlarının karşılandığını, hatta davalının , ... AVM’de müvekkil ... Ltd.Şti.’ye ait bir mağazada çalışması imkanının yaratıldığını,

Davalının müvekkil şirketin idari ve ticari faaliyetlerine hukuka aykırı olarak müdahale ettiğini, bilgi alma ve inceleme hakkının sınırları TTK 614. Madde ile sınırlanmış olmasına rağmen, bu sınırları aşacak şekilde taleplerde bulunduğunu, yasal olarak hakkı bulunmamasına rağmen, istediği her türlü bilgi, belge temini ile denetimine olanak sağlandığını, davalının gerçek dışı beyanlarının yer aldığı ihtarnameler gönderip aksi bir durum varmış izlenimi yaratmaya çalıştığını, kendisine deliller yaratmak amacıyla, bizzat olumlu oy kullandığı genel kurul kararlarını, (özellikle 24 Haziran 2013 tarihli genel kurulda oybirliği ile alınan genel kurul kararını tanımayarak) şirkete bilgi vermeksizin, B.’ın yurt dışında olduğu zamanlarda aniden şirkete gelip mali müşaviri ve avukatı ile şirketin stoklarını, depolarını denetlemek istediğini, şirket yetkililerinin yokluğunda tek taraflı olarak tutanaklar düzenleyip, şirketi zor durumda bırakmaya çalıştığını, bunları delil olarak davalarda ileri sürdüğünü, kendisine yardım etmeye çalışan personele kötü davrandığını, “maaşınızı ben ödüyorum ...’ın köpeği, ...’ın kölesi” diye bağırma cüretinde bulunduğunu, çoğu defa da benzer olumsuz davranışlar gösterdiğini, şirket çalışanlarına kötü davrandığını bu hususta çalışanların tanık olarak dinletileceğini, çalışan ... in laf taşıması nedeniyle işyeri ahengini bozmasından iş akdine son verileceğinde davalı tarafından korumaya alındığı, işçinin kendisine mobing uygulandığı iddiası ile dilekçe vermesinin sağlandığını

Davacı şirketi zarara uğratmak, sindirmek ve şirketi ele geçirmek veya hisselerini ederinin üzerinde pahalıya satmak için bir çok yola başvurduğunu ,

Şirketi ve B.’ ı tedarikçilere karşı kötüleyerek/ kötületerek maddi ve manevi zararlar verdiğini, şirkete müşteri olarak getirdiği ... adlı şahsın şirketin tedarikçilerinden ... isimli firmanın facebook sayfasına "...çok güvenilir ve yalancılar... Tekel gibi hareket ediyorlar.. ..Türkiye de birden fazla bayii görevlendirmelisiniz .." şeklinde yalan yanlış beyanda bulunduğunu, B in tedarikçi firmaya karşı zor durumda kaldığını, bu konuda tanıkların dinleteceklerini,

... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin... esas sayılı dosyasında açtığı yöneticinin azli davasında tedarikçilerin alacaklarının ödenmediği, bu nedenle mal gönderilmediği , ilişkilerin bozulduğunu iddia etmiş, bu dava dosyasındaki söylemlerini piyasaya yaymış, rakip firmalardan bir müdür B ı arayarak şirketin batırıldığına ilişkin söylentinin rakip firmalarda ve piyasada konuşulduğunu aktardığını,

Davalının şirket ortağı olarak haklarını kötüye kullandığını; Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... E. sayılı dosyasında kısmi ve şartlı kar payı dağıtılmasına ve müdüre maaş ödenmesine ilişkin genel kurul kararlarının iptali, Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ... E. sayılı dosyası ile, 26.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali, Asliye Ticaret Mahkemesinde ... E. sayılı dosyada 11.03.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan 6. Maddesinin (Müdür ...’ a ücret ödenmesine ilişkin karar) ve 08.04.2015 tarihli olağan genel kurulda alınan 7. (Şirket 2014 yılını zarar ile kapattığından ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar) ve 8. (2013 yılının kârının kısmen dağıtılmasına ilişkin 14 Mayıs 2014 tarihli olağan genel kurulda alınan 6 numaralı kararın kaldırılmasına ilişkin karar) numaralı kararlarının iptali için dava açtığını,

Davalının ... Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı olarak müvekkili şirket ile aynı faaliyet alanında 31/03/2014 tarihinde tek ortak ve yetkili müdür sıfatıyla " ... Anonim Şirketi" ni kurduğunu öğrendiklerini, davalının müvekkili şirkete olan tacizlerinin arttığı dönemde bu şirketi kurmasındaki amacın, şirketin tedarikçilerini kendi yanına çekerek şahsi menfaat temin etmek, davacıları zarara uğratmak olduğunu, TTK 613 maddesi gereğince şirket ortaklarının bağlılık yükümüne ve rekabet yasağına tabi olduğunu, davalının bağlılık yükümünü ihlal ettiğini

Şirket sözleşme değişikliğinden sonra ihalelere görebilmek için sunulması gereken teminat

mektubunu bankadan alabilmek için ipotek verilmesi konusundaki yönetim taleplerini davalının reddettiğini , genel kurul tutanağına geçen şekilde yönetici olduğu takdirde ipotek verilmesine muvafakat edileceğinin açıklandığını, bir hakkı kendi menfaatine baskı kurmak suretiyle elde etmeye çalıştığını, davalının müvekkili firmadan son üç yılda haksız maddi kazanımlar elde ettiğini Şirketin diğer ortakları ... ve ... açısından ; davalı ile yaşanan şirket ilişkisinin devamının katlanılamaz hale geldiğini, davalının şirkette ortak olma dışında bir sıfatı bulunmamasına rağmen, şirketin iş ve işlemleri konusunda emir ve talimatlar vermesi, sürekli huzursuzluk yaratması sebebiyle son derece rahatsız olduklarını, şirket işleyişinin davalı tarafından bozulduğunu bu nedenle davacıların olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını istediklerini,

Bunun üzerine çağrılı olarak 10.06.2015 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldığını, gündemin 2. Maddesinde, ... sayılı olarak; ... ve ...'ın taleplerine havi yazı okunup davalının sebep olduğu olumsuz olaylardan örnekler verilerek (davalı vekilinin toplantı tutanağına geçen beyanlarına göre; davalı yönetici yapılmadığı sürece ipotek için olumlu oy kullanılmayacağı, ipoteğe izin vermeyeceği, defaatle talep edilmesine rağmen yönetici yapılmadığı, yönetici yapılmaz ise davranışlarının devam edeceğini) davalı ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması ve bunun için dava açılması konusunda oybirliği ile ortaklar kurulu kararı alındığını,

Alınan bu karar gereğince ; davalının haklı sebeple ortaklıktan çıkarılmasına, "bilanço değeri" üzerinden davalının ayrılma payının hesaplanarak, ayrılma payının şirketin özkaynaklarından, bu mümkün olmadığı takdirde şirket ortak/ortakları tarafından hisselerin devralınmak istenmesi durumunda devralan tarafından ödenmesi; bu dahi mümkün olmadığı takdirde sermaye azaltımı sonucunda serbest kalacak kısımdan kararın kesinleştiği tarihten sonra nakit akışı da dikkate alınarak taksitler halinde ödenmesi konusunda karar verilmesini, davalının tüm mali ve yönetsel haklarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren dondurulmasına, teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP/Davalı vekili cevap dilekçesinde ve özetle;

Müvekkilinin davacıların iddia ettiği gibi aile şirketine dışarıdan gelmiş bir kimse olmadığını, 2004 yılında Türk vatandaşlığına geçene kadar resmi görev üstlenmemekle birlikte bir güven ilişkisi çerçevesinde eski eşi ile birlikte şirketi yönettiğini,

Mesleğinde çok başarılı bir iç mimar olan davalının yıllarca ... Şirketi için emek verdiğini, şirketin esnaf işletmesi ölçeğinde bir mobilya satıcısından Türkiye 'nin en bilinen lüks mobilya mağazası haline gelmesinde en az davacı ... kadar aktif rol aldığını davacıların iddia ettiği şekilde şirketin gelişiminde katkıda bulunmamış bir ortak olsa dahi ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğunu,

Davacılardan ... ile müvekkilinin kesinleşmiş olan mahkeme ilamı ile ... Şirketinin % 49,95 'inin intikal ettirilmesi konusunda anlaştıklarını, 25,00 YTL 'den 20.000 adet hissesi bulunan ve toplam 500.000,00 YTL sermaye bedeli olan şirketin ... , ... , ... ve ... 'a ait hisselerden 249.750 TL'ye tekabül eden 9.990 adedinin ...'a devri ile ... 'da eşit miktar ve değerinde hisse kalmasına, ... ve ...'a da 250 TL bedelli 10'ar adet hissenin bırakılmasına karar verildiğini, kararın ticaret siciline yayınlandığını, şirketin % 49,95 hissesinin verilmesine rağmen % 0,05 'lik pay nedeniyle azınlıkta kalan ortaklık haklarının güçlendirilmesi için ayrıca ek boşanma protokolü gereğince şirket ana sözleşmesinde değişiklikler yapıldığını,

Müvekkilinin boşanma sürecinde büyük emek verdiği ... Şirketinden ayrılmak istemediğini, boşanma ilamında açıkça müvekkilinin hem ... Şirketinde hem de firmanın şubesinde yönetici olacağının hüküm altına alındığını, defalarca yazılı ihtarnameler göndererek iyi niyetle hukuksuzluklara son verilmesi ve taahhütlere uyulmasının istendiğini, davacı müdürün müdürlük görevinden azli talebiyle dava açıldığını, buna rağmen davanın ilk derece mahkemesince hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini, dava dosyasının Yargıtay 'da olduğunu,

Genel kurul iptal davaları ile ilgili müvekkilinin yalnızca hukuka aykırı genel kurul gündem maddelerinin iptali için mahkemeye başvurduğunu, müvekkilinin kendisine yapılan tüm bu

haksızlıklara karşı her zaman şirketin menfaatini gözettiğini, müvekkilinin başka şirket kurarak davacı şirketi zarara uğrattığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin aynı zamanda bir iç mimar olup, yıllardır ... şirketi için çalışmadığını, 2012 dönemi genel kurulunda müvekkilin şirket merkezine sokulmaması yönünde bir karar alındığında müvekkil büyük hayal kırıklığına uğradığını ve ... Şirketinden bağımsız olarak iç mimarlık yapma niyetine girdiğini, bu düşünceyle ... A.Ş yi kurduğunu, ancak, müvekkilinin bu düşüncesini hiçbir zaman hayata geçiremediğini şirketi faaliyete sokmadığını,

Davacıların dava dilekçesinde hiçbir delile dayandırmadığı diğer iddialarının müvekkilinin şirketin zararına şirketin kötü durumda olduğu ile ilgili dedikodu yayması şirket çalışanlarına kötü muamele etmesi olarak gösterildiğini ancak bu iddiaları kabul etmediklerini, belirterek davacı şahıslar yönünden davanın aktif husumet yokluğu nedeni ile reddine, diğer davacı şirket yönünden ise davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava; Limited şirket ortağının haklı sebeple ortaklıktan çıkarılması istemine ilişkindir.

Limited şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması 6102 sy TTK nun 640/3 maddesinde düzenlenmiştir. TTK madde 640- (1) Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.

(2) Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.

(3) Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâli saklıdır.

Şirketin mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkarma hali için TTK 621 maddesi gereğince ortaklar kurulu kararı alması gerekecektir.

TTK madde 621- (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:...

h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.

Somut olayda; Davacı ... Ltd Şti nin 23/05/1995 tarihinde kurulduğu, İstanbul ticaret sicil müdürlüğünün ... sicil numarasında kayıtlı olduğu, şirketin iş konusunun "her türlü maden plastik, ağaç seramik, mermer, deri, kağıt vs ürünlerinden yapılan bilumum dekorasyon, mobilya, bilumum ev mefruşatı, yataklar, hazır mutfak ve malzemelerinin alım satımı, imalatı, ithal ve ihracatı " olduğu

Şirketin ortaklarının ve hisselerinin dava tarihi 24/06/2015 itibariyle;

... - %49,95 - 499.500,00 TL - 19.980 adet hisse

...- %00,05 - 500,00 TL - 20 adet hisse

...- %00,05 - 500,00 TL - 20 adet hisse

... - %49,95 - 499.500,00 TL - 19.980 adet hisse şeklinde olduğu

Davacı ... Ltd Şti nin ana sözleşmesinde şirket ortaklığından çıkarma sebeplerinin belirlenmesine dair hüküm bulunmadığı

Davacı şirketin 10/06/2015 tarihli ortaklar kurulu toplantısında gündemin 2. Maddesinde; temsil edilen dört ortağın oylarından üçünün (..., ... ve ...) ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamı (1.000.000 TL= 40.000 adet hisse) nın salt çoğunluğunu karşılar şekilde (500.500,00 TL= 20.020 adet hisse) davalı ortak ... in haklı sebeple şirket ortaklığından çıkarılması ve mahkemede dava açılması kararı alındığı ,davacı şirketin çıkarmaya ilişkin ortaklar kurulu kararına karşı davalı ortak ... in yasal 3 aylık süre içinde iptal isteminde bulunmadığı, anlaşılmıştır.

TTK 640 maddesi gereğince haklı sebeple şirket ortaklığından çıkarma davasını ancak şirket açabilecektir.Bu nedenle davacılar ..., ... ve B. ... in açtığı davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle HMK 114 - 115 maddesi gereğince usulen reddine karar vermek gerekmiştir.

TTK madde 613- (1) Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz.

(2) Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları öngörülebilir.

(3) Müdürler hakkında rekabet yasağı öngören 626 ncı madde hükümleri saklıdır.

(4) Geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşme birinci cümledeki onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.

Somut olayda;Davalı ortak ... in ... Ltd Şti de müdür yada temsile yetkili yönetici sıfatı bulunmadığı sabittir. Davalı ortak ... in ... Aile Mahkemesinin ...sayılı dava dosyasında görülen boşanma davasındaki anlaşma gereğince; kendisine yönetici sıfatı verilmediği için ... ATM nin...-... sayılı dava dosyasında şirket yöneticisinin azli davasını açtığı, davanın reddedildiği anlaşılmıştır.

Davalı ortak ... in 09/04/2014 tarihinde tek ortak ve yetkili müdür sıfatıyla ... Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı " ... Anonim Şirketi" ni kurduğu, şirketin iş konusunun "... iç dekorasyon ve tasarım kapsamına görebilecek her türlü dekorasyon işlerini ve plan proje çizimini yapar...B-Her türlü ev ofis bahçe mobilyası tasarımı ithalat ve ihracaatı ile bu mobilyaların satışı proje alanları oluşturma, bu alanlara dekoratif uygulamalar yapılması.." olduğu ticaret sicil kaydından anlaşılmıştır.

Açıklanan TTK 613 madde kapsamında davacı şirket ortaklar kurulu tarafından TTK 613/4 maddesi gereğince alınmış onay kararı sunulmamış ve mahkememizce ticaret sicil dosyasından tespit edilmemiştir.Davalı ortak ... in davacı şirkete karşı bağlılık yükümlülüğü ile haksız rekabet yasağı vardır ve ... Anonim Şirketi"ni kurduğu tarihte devam etmektedir. Davalı ortağın konusu davacı şirket ile benzer olan şirketi kurup işleterek bağlılık yükümüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır.

Mahkememizce davacı ve davalı tarafça bildirilen tanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... dinlenmiştir.

Tanık ...;"Bir gün sinirli bir şekilde ...merkeze gittik. Ben yukarı çıkıp kavga çıkartacağım sen peşimden gel beni korursun dedi. Ben biraz ağırdan aldım yukarı çıktığımda ... ağılıyordu. Aşağıdan da sesi geliyordu. ... gibi ... Bey'in köpeğisin. Seni ben okuttum gibi şeyler söylüyordur. ... ağlayarak ayrıldı. ... orada çalışan aynı zamanda ... Bey'in akrabası olan kişidir. Araba içinde giderken telefon konuşmalarında ... battı, tedarikçiler mal vermiyorlar gibi konuşmalarını duydum. Şirkette yaptığı kavgadan sonra rakip firmalara gidiyordu. "

Tanık ...;" ... geldiğinde sinirli bir yapıya sahiptir. Kendisinin de şirketin sahibi ve ortağı olduğunu maaşları kendisinin verdiğini, ne isterse yapacağımızı söylüyordu. ... Hanımın farklı yerlerde ... şirketinin işlerinin kötü gittiğini ve batacağını söylediğini 3. Kişilerden duyduk. Kendisi mimar olduğu için şirkete müşteri getirirdi. Bu müşteri yurt dışındaki bir firmanın sayfasına bu yolda bir yazı yazmış biz de bunu bu sayfadan görmüştük."

Tanık ...;" Finans bölümünde banka işleri ve nakit akışına bakıyorum. Davalı şirket ortağıdır. ... Hanımın tüm ödemeleri kredi kartları şahsi ödemeleri şirketten yapıyordu. Yaklaşık 3-4 yıldır bu ödemeler yapılmıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Bankadan projeler için teminat mektubu almamız gerekiyordu. ... problem çıkarıyordu. Teminat mektubu için bankaya ipotek vermek gerekiyordu. İpotek şirkete ait gayrimenkuller üzerine konuyordu. Onun imzası olmadığı için banka problem çıkarıyordu. Bu nedenle teminat mektubu almakta zorlanıyorduk.

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyanlara göre davalı ortak ... in şirketi zor durumda bırakacak ve ortaklar arasındaki güven ilişkisini sarsacak davranışlarda bulunduğu, davacı şirketin hakkında ticari hayatta ve internet ortamında olumsuz görüşlerin yayılması ve yazılması yolunu açtığı, bu şekilde haklı sebeplerin oluştuğu,

Davacı tarafından ibraz edilen referans mektupları ve mektuba göre; davalı ortak ... in davacı şirket adına yapılan çalışma nedeniyle İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yetkilisi ... den aldığı kişisel referans mektuplarını; alınış amacı dışında kullanarak şirkete karşı olan sadakat ve bağlılık

yükümünü ihlal ettiği tespit edilmiştir.

TTK 613, 640, 621 maddeleri gereğince aranan yasal koşullar; haklı sebep ve sadakat yükümlülüğüne aykırılığın davalının eylemlerinde somut olarak gerçekleştiği sabit bulunmuştur. Davalı ... in ... Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı davacı ... Ltd Şti ortaklığından çıkarılmasına karar vermek gerekmiştir.

Mahkememizce alınan bilirkişi raporu ile davalının şirkette bulunan payının karar tarihine en yakın tarihteki değeri olarak belirlenen 1.614.813,86 TL nin; çıkma payı olarak davacı şirketten alınıp davalıya verilmesine karar vermek gerekmiştir.

Davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

HÜKÜM

H Ü K Ü M

1-Davacılar ..., ... ve ... in açtığı davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle HMK 114 - 115 maddesi gereğince usulen reddine

2- TTK 613, 640, 621 gereğince davalı ... in ... Ticaret sicil Müdürlüğü nün ... sicil numarasında kayıtlı davacı ... Ltd Şti ortaklığından çıkarılmasına , davalı ... in hissesi karşılığı 1.614.813,86 TL çıkma payının davacı şirketten alınıp davalıya verilmesine

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken 54,40 TL karar harcın davacı tarafından yatırılan 27,70 TL harçtan mahsubu ile eksik 26,7 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 3.400,00 -TL.maktu vekalet ücretinin davalı ...' dan tahsili ile davacı ... Ltd Şti'ne ödenmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca red nispetine göre 3.400,00 -TL. maktui vekalet ücretinin davacılar ..., ... ve ...'dan tahsili ile davalı ...'a ödenmesine,

5-Davacılar tarafından yapılan 27,70 TL başvuru harcı, 27,70 TL peşin harç, 10.817,20 TL tebligat, müzekkere gideri ile bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 10.872,6 TL yargılama giderinin red ve kabul durumu nazara alınarak takdiren 2.718,15-TL sinin davalıdan tahsili davacı ... Ltd Şti'ne verilmesine,

6-Davalı tarafından yapılan 253,50 TL tebligat ve müzekkere giderinin red ve kabul durumu nazara alınarak takdiren 190,12 TL nin davacılar ..., ... ve ... 'dan tahsili ile davalı ... ' a verilmesine.

HMK 333. Md uyarınca bakiye gider avanslarının karar kesinleştiğinde yatıran taraflara iadesine

Davacı ... , davacılar Vekili Av. ... , davacılar vekili Av. ... , davalı vekili Av. ...'in yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstanbul BAM da istinaf yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.19/11/2020

Başkan ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Katip ...

,e-imzalıdır

2. Benzer Karar — Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

Mahkeme: ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2017/627 Karar No: 2020/615

Karar Tarihi: 27/11/2020

Eşleşen anahtar kelimeler: ortagi, arasında, ticari

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Anlatılan olayın bir bölümü ile kararda benzerlik gösteren kısımlar:

- * Müvekkilin ortağıyla ticari anlaşmazlık içinde olduğu gibi davacı da ortaklarından biri ile ticari şirketin (ortaklıktan çıkış) ilgili dava açtığı yönünde.
- * Müvekkilim payının karşılığını alma isteğini, davacı da ortak payını almayı talep etmektedir.

DAVA

DAVA : Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

DAVA TARİHİ : 30/10/2017

KARAR TARİHİ : 27/11/2020

Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili ... tarihli dava dilekçesinde özetle; davacının eski eşi davalı ... ile birlikte ...'nin ortağı olduğunu, davacının 1.600 hisse karşılığı % 40, davalı ...'in ise 2.400 hisse karşılığı % 60 pay sahibi olduğunu, şirket yetkilisinin davalı ... olduğunu, Antalya ... Aile Mahkemesinin .../... Esas sayılı dosyası ile ... ile boşandıklarını, davalı ...'nin şirket idaresi ve çalışmaları, gelir giderler ile ilgili kendisine hiç bir bilgi vermediğini, şirket adına yürütülen ticari faaliyetten elde edilen geliri şirket kayıtlarına girmediğini, şirket aleyhine borçlandırıcı işlemler yaparak şirketin ve kendisinin ekonomik geleceğini tehlikeye soktuğunu, şirketin sigorta ve vergi borçlarından dolayı emekli maaşına haciz geldiği gerekçesiyle davacının davalı şirketteki ortaklıktan haklı nedenle çıkmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılara usulüne uygun meşruhatlı davetiyelerin tebliğ edildiği, cevap vermeyerek davanın reddini diledikleri anlaşılmıştır.

Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak davalı şirkete ait sicil dosyası dosyamız arasına celp edilmiştir.

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi'ne müzekkere yazılarak davalı şirketin vergi borcu sorulmuş olup, ... tarihi itibarıyla kayıtların tetkikinde gecikme zammı dahil şirketin toplam ... TL vergi borcu olduğuna dair gelen cevabi yazı dosyamız içerisine alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'na müzekkere yazılarak davalı şirketin ... tarihi itibarıyla ... TL borcunun olduğuna dair gelen cevabi yazı dosyamız içerisine alınmıştır.

Davacı tanığı ... tarihli duruşmadaki yeminli beyanında; tarafların davalı şirkette ortak olduklarını, boşanmalarından sonra davalı ...'in davacıyı şirkete sokmadığını, şirketin borçları nedeniyle davacının maaşına haciz geldiğini, davacının zarara uğradığını beyan etmiştir.

Davacı tanığı ... ise ... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından talimat yoluyla alınan beyanında; davacı ile davalı ...'in boşandıklarını, davacının şirketle ilgisinin olmadığını, şirketin idaresinin davalı ... tarafından yapıldığını, davalının şirkette çalışanların sigorta primlerini ödememesi nedeniyle davacının emekli maaşına haciz konulduğunu, bu sebeple davacının geçim sıkıntısı çektiğini belirtmiştir.

Antalya ... Aile Mahkemesinin .../... Esas, .../... Karar sayılı ilamı ile tarafların boşanmalarına karar verildiği ve boşanma kararının ... tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Davalı şirkete ait aracın rayiç değerinin tespiti yönünden makine mühendisi bilirkişi ... tarafından düzenlenen ... tarihli raporda özetle; "... davalı şirkete ait olan ... plakalı kapalı kasalı kamyonetin Dava tarihi olan ... itibariyle değişken piyasa şartlarında 2. el piyasa değerinin ... TL. civarında olduğu" tespit ve rapor edilmiştir.

Davalı şirketin ticari defterlerinin ibrazı için usulüne uygun ihtarname tebliğ edilmiş, ancak ticari defterler süresinde mahkememize ibraz edilmediği gibi inceleme hususunda bulunduğu yere ilişkin açıklamada yapılmamıştır.

Yargılama sırasında dava dosyasının re'sen seçilecek mali müşavir bilirkişiye tevdi ile davacının haklı sebeple şirketten çıkma sebebine ilişkin olarak şirketin aktif ve pasifleri de kapsar şekilde rapor alınmasına karar verilmiş, bilirkişi tarafından mahkememize sunulan ... tarihli raporda özetle; "...Dosyaya şirket mali müşaviri olarak bildirilen SMMM ... ile yapılan görüşmede "davalı şirkete ait defter ve belgeleri şirkete iade ettiğini bildirdiği, bu nedenle davalı şirket defterlerinin incelenemediği, bilirkişi görevlendirilmesinde belirtilen hususta rapor yazılabilmesi için davalı şirket defterlerinin bilirkişiye ulaştırılması veya gereken mali bilgilerin Antalya Kurumlar Vergi Dairesinden temin edilmesi gerektiği, sayın mahkemenin talebi ile ilgili kurumlardan gelen yazılara göre davalı şirketin; Antalya Kurumlar Vergi Dairesine ... tarihi itibariyle (... dahil) ... TL borcunun olduğu, SGK Antalya İl Müdürlüğüne ... itibari ile toplam ... TL borcunun bulunduğu, yukarıda yapılan tespitlere göre davacı ortağın "şirket ortaklığından haklı nedenle çıkma" talebine, belge ve bilgi eksikliği nedeniyle "haklı sebebinin olup olmadığı hususunda görüş verilemediği" belirtilmiştir.

Antalya Kurumlar Vergi Dairesine müzekkere yazılarak davalı şirketin 2016-2017 yılı Kurumlar Vergi Beyannameleri celp edilerek dosyamız arasına alınmıştır.

Dava dosyası rapor tanzim eden mali müşavir bilirkişiye davacı ortağın şirket ortaklığından haklı nedenle çıkma talebi hususunda tevdi edilmiş bilirkişi tarafından mahkememize sunulan ... tarihli ek raporda özetle; "...Davalı şirketin ticari defterleri bilirkişiye ibraz edilmediğinden, şirket defterlerinin incelenemediği, ancak Antalya Kurumlar Vergi Dairesinden dosyaya gönderilen ... tarihli ... beyanındaki mali bilgilere göre davalı şirketin faaliyeti ve öz sermaye durumunun tespit edilmeye çalışıldığı, davalı şirketin ... tarihinde vergi kaydının Antalya Kurumlar Vergi Dairesi tarafından resen silindiği, 2015 ve 2016 yıllarında şirketin zarar ettiği, davalı şirket yetkilisinin şirket varlıklarını koruyamadığı, öz sermayesini yitirdiği ve şirketin borca batık hale geldiği, şirketin 2017 yılından beri faal olmadığı, dosyada yer alan belgelerden davalı şirket yetkilisinin şirket ortaklarının menfaatini koruyamadığı anlaşıldığı, yukarıda yapılan tespitlere ve TTK. 245. Maddesinde yer alan hükümlere göre davacı ortağın " şirket ortaklığından haklı nedenle çıkma" talebi şartlarının oluştuğu" sonuç ve kanaatine varıldığı görülmüştür.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE; Dava, TTK 638. Maddesi gereğince haklı sebeple şirketten çıkma istemine ilişkindir.

TTK 638.maddesinde; "Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.

Her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.." düzenlemesi mevcuttur.

Mahkememizce öncelikle davacı ortak yönünden limited şirketten çıkma talebine ilişkin haklı sebeplerin bulunup bulunmadığı hususunun araştırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Davanın esasına ilişkin olarak davacı ortak ... haklı sebeple limited şirket ortaklığından çıkma talebine ilişkin mahkememizce yapılan değerlendirmede;

Bilindiği üzere limited ve anonim şirketlerde, şirketin haklı sebeplerle feshi ve şirket ortaklığından çıkma için haklı sebep teşkil edecek nedenlerin hangi haller olduğu hususu Türk Ticaret Kanununda sayılmamış olup, doktrinde ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin emsal içtihatlarında "şirketin kötü yönetilmesi ve ortaklar arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunması," "şirketin kuruluş

gayesini gerçekleştirmesinin imkansız olması," "şirket varlıklarının yanlış kullanılması veya israf edilmesi," "azınlığa karşı fiili veya manevi güç baskı uygulanması," "azınlığın meşru taleplerinin devamlı olarak reddedilmesi" ve "pay sahiplerinin şirketteki hareket kabiliyetinin ortadan kalkması," şirketin feshi ve ortaklıktan çıkma açısından haklı sebep olarak örnek olarak sayılmıştır. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 30/05/2011 tarih 2009/13534 Esas - 2011/6492 Karar sayılı emsal içtihatında; "...Haklı sebep kavramı tanımlanmadığından her davada hukuki ve maddi olayların özelliği dikkate alınarak iddiaların haklı sebep teşkil edip etmeyeceklerinin irdelenmesi gereklidir. Şirketin devamlı olarak zarar etmesi, kuruluş gayesinin gerçekleşmesine imkan kalmaması, ortaklar arasındaki ciddi anlaşmazlıklar, ortağın bakiye harcını ödemekte temerrütü gibi sebepler anılan yasa maddesinde haklı sebeplere örnek olarak sayılabilir..."

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 25/09/2012 tarih 2011/7084 Esas, 2012/14298 Karar sayılı emsal içtihatında; "...Dava; haklı sebeple Limited Şirket ortaklığından çıkmaya izin verilmesine ilişkin olup, yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 551 inci maddesinde düzenlenen muhik sebep, her somut olaya göre mahkemece değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar mahkemece, davacının, davalı şirket ortağından boşanmış olmasının şirket ortaklığından çıkmak için muhik sebep sayılmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; dosya kapsamı, dinlenen tanık beyanı ve kesinleşen boşanma ilamı kapsamına göre, davacının, boşandığı eşi... ile birlikte davalı şirkette işleri yürütmesi, bu durumda şirketin amacına ulaşması ve faal durumda olması mümkün görülmediğinden somut olayda T.T.K.'nun 551. maddesindeki muhik sebebin gerçekleştiğinin kabulü gerekir..." şeklinde belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen kanun maddesi ve emsal içtihat doğrultusunda yapılan değerlendirmede: Davacı ve davalı ...'in davalı limited şirketin ortağı oldukları, davalı ...'in şirketi temsil yetkisinin bulunduğu, tarafların Antalya ... Aile Mahkemesinin .../... Esas, .../... sayılı kararı ile boşandıkları, boşanma kararının ... tarihinde kesinleştiği, dinlenen tanık beyanlarında davacının şirketin idaresinde yetkili olmadığı, diğer davalı ...'in şirketi kötü yönetimi sonucunda davacının emekli maaşının haczedildiği, şirketin vergi ve SGK borcunun bulunduğu, bu hali ile davacı ortak yönünden şirketten çıkmaya ilişkin haklı sebeplerin oluştuğunun kabulü ile davacının limited şirket ortaklığından çıkmasına, hisselerinin şirket üzerinde bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.

Her ne kadar dava dilekçesinde şirket yönetici ortağı ...'e de açılan ortaklıktan çıkmaya ilişkin davada husumet yöneltilmiş ise de; şirket müdürüne husumet yöneltilmesinin mümkün olmadığı, yasal hasmın şirket olduğu anlaşılmakla ... yönünden açılan davanın pasif husumet dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar vermek gerekmiş açıklanan gerekçelerle aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM

HÜKÜM:Ayrıntısı gerekçeli kararda anlaşılaacağı üzere;

1-Davacının davasının KISMEN KABUL, KISMEN REDDİNE,

Buna göre Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün ... sicil numarasında kayıtlı ...'nin ortaklarından davacı ...'in haklı sebeplerle ortaklıktan ÇIKMASINA, davacı ...'in hisselerinin şirket üzerinde BIRAKILMASINA,

Karardan bir örneğinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

2-Davanın şirket müdürü ... yönünden pasif husumet yokluğu nedeni ile REDDİNE,

3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli ... TL harçtan peşin olarak alınan ... TL harcın mahsubu ile bakiye ... TL harcın davalı şirketten tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ... TL vekalet ücretinin davalı şirketten alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Davacı tarafından yapılan ... TL ilk dava masrafı, ... TL tebligat ve ... TL posta, ... TL bilirkişi giderinden ibaret toplam ... TL yargılama giderinin davalı şirketten alınarak davacıya VERİLMESİNE, diğer davalı için yapılan giderlerin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde istek aranmaksızın taraflara İADESİNE,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren

6100 Sayılı Kanunun 345.maddesi gereğince 2 hafta içerisinde ilgili İstinaf Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/11/2020

Başkan ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Üye ...

,e-imzalıdır

Katip ...

,e-imzalıdır

3. Benzer Karar — Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

Mahkeme:

Esas No: 2018/293 Esas Karar No: 2021/1102

Karar Tarihi: 30/11/2021

Eşleşen anahtar kelimeler: ortagi, arasinda, ticari

Neden Benzer? (LLM Değerlendirmesi)

Karar, müvekkilin (davacının) ortağı ile arasındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle dava açtığını ve ortaklıktan ayrılmak istendiğini özetlemektedir. Bu nedenle karar anlatılan olaya benzer, çünkü her ikisinde de ortağın şirket içindeki konumuyla ilgili bir problem olduğu ve bu probleme bağlı olarak dava açıldığı söylenebilir.

DAVA

DAVA : Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)

DAVA TARİHİ : 23/11/2015

KARAR TARİHİ : 30/11/2021

KARARIN YAZILDIĞI TARİH :28/12/2021

Davacı vekili tarafından açılan ticari şirket davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ..., 2013 yılından bu yana dava dışı eşi ...'ın evlilik dışı ilişkisi olması sebebiyle ayrı yaşamakta olduklarını ve boşanma davasının derdest olduğunu, ayrı yaşam öncesinde ...' ın, kendisinin borçları sebebiyle, başka yerde sigortalı olarak çalışan Müvekkili ...'a vekâletname düzenleterek bir mobilya işletmesi açtığını, ..., vekâletin sağladığı yetkiyi kötü niyetli ve savurgan şekilde kullanarak müvekkili birçok borcun altına soktuğunu, 2010-2011 yıllarında sahte faturalar düzenleyerek vergi incelemesine sebep olduğunu, daha sonra ise müvekkile haber vermeksizin İstanbul'da kayıtlı ... İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nde müvekkil adına ortaklık tesis ettiğini ve bu ortaklık da vergi borcu sebebiyle öğrenildiğini, müvekkilinin davalı şirketle esasen hiçbir ilişkisi bulunmadığını ve ortaklık olma iradesi bulunmadığını, müvekkilinin, bilgisi dışında kurulan şirketten haberdar olması üzerine "Şirketle ilişkisi olmadığını, ortaklık ilişkisinin kesilmesini ve sorumluluk kabul etmediğini" bildirir bir noter ihtarnamesini şirkete ve ...'a göndermiş hukuki bilgi eksikliği sebebiyle, ortaklık ilişkisinin sona erdiğini ve vekâletnamenin hükümsüz kaldığını düşündüğünü, ancak müvekkili adına, temsil yetkisine dayanılarak işlemler yapılmaya devam edildiğinden, noter kanalıyla ... azledildiğini, ...' ın tüm bu eylemleri sebebiyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu, söz konusu ihtarnamede de belirtildiği üzere, müvekkilinin ortaklıktan ayrılmasını gerektiren haklı nedenler bulunduğu gibi, müvekkilinin rızası olmaksızın ortaklık ilişkisi kurulduğunu, öncelikle "ortaklık kurma" hukuki işleminin ortaklık (şirket kuruluş tarihinden) tarihinden itibaren geçersiz olduğunun tespitini, bu mümkün olmadığı takdirde müvekkilinin ortaklıktan çıkmasına izin verilmesine, ortaklık kurma hukuki işleminin ortaklık (şirket kuruluş tarihinden) tarihinden itibaren geçersiz olduğunun tespitine, bu mümkün olmadığı takdirde müvekkilinin ortaklıktan çıkmasına izin müvekkilinin davalı şirket ortaklığından ayrılmasına izin verilmesine, yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

CEVAP : Davalıya usulüne uygun dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğ edilmiş, ancak davalı tarafından cevap dilekçesi sunulmadığı gibi davalı duruşmalara da katılmamıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, davacının davalı şirketin ortağı ve kurucusu olmadığına tespiti ve bunun mümkün olmaması halinde davacının davalı şirketin ortaklığından çıkarılmasına karar verilmesi ve bu hususun ticaret siciline tesciline ve ilanının istemine ilişkin olup, taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davacının davalı şirketin ortağı ve kurucu olup olmadığına tespiti hususudur.

Ankara ... Aile Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ... Noterliği, Ankara ... Noterliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, İkitelli Vergi Dairesi ve Büyükçekmece Vergi Dairesi tarafından Mahkememize gönderilen müzekkere cevapları incelenmiştir.

Mahkememizce davanın kabulüne dair verilen karar, davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin esas karar sayılı ilamıyla; "HMK 111.maddesinde," davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. Mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, feri talebini incelemeyiz ve hükme bağlayamaz" hükmü getirilmiştir. Davacı, talebini terditli olarak ileri sürmüştür. İlk talebi şirketin kuruluş tarihinden itibaren ortak olmadığına tespitine yöneliktir. Bu talep hiç karşılanmadan davacı vekilinin duruşmadaki beyanı esas alınmak suretiyle ortaklıktan çıkmasına karar vermiştir. Davacının birinci talebi hakkında dosyaya sunulan deliller hiç tartışılmamış, değerlendirilmemiş ve bu talep hakkında karar verilmemiştir. Anayasa'nın 141/3. maddesi "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" hükmünü içermektedir. HMK'nun 297/c, 27/c maddelerinde ise mahkeme kararlarında her iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutma nedenleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonucu ve hukuki sebeplerin açıkça gösterilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Gerekçe, kararın denetiminin yapılabilmesi ve tarafların kararın doğruluğu veya yanlışlığı konusunda fikir sahibi olmasını sağlayarak kanun yollarına başvurma konusundaki tutumlarının belirlenebilmesi açısından önemli bir işlev görür. HMK'nun 297.maddesi uyarınca, mahkeme kararlarının gerekçeli olması, kararda tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çekişmeli vakalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin gösterilmesi, aynı maddenin 2. bendine göre de tüm talepler hakkında şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur. Öte yandan HMK'nun 353/1.a.6.maddesi uyarınca, ilk derece mahkemesince tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, bölge adliye mahkemesince işin esası incelenmeden, mahkeme kararının kaldırılarak davanın yeniden görülmesi için, dosyanın kararı veren mahkemeye veya yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye gönderilmesine duruşma yapılmaksızın kesin olarak karar verilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, davacının ilk talebi hakkında mahkemece karar verilmeden davacının ikinci talebi hakkında karar vermiştir. HMK'nın 111.maddesi uyarınca, ikinci (feri) talep hakkında karar verilebilmesinin koşulu, ilk talep hakkında esastan bir karar verilmesidir. İlk derece mahkemesi bu koşulu ihlal ettiği gibi; asıl talep hakkında delilleri hiç değerlendirilmemiş ve asıl talep hakkında hiç karar vermemiştir. Açıklanan bu gerekçelerle, HMK'nın 353/1.a.6.maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, öncelikle asli talep hakkında deliller değerlendirilmek suretiyle yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiş, dosya mahkememize gönderilmiştir.

Davacı vekili tarafından davacının eşi olan ... ile aralarında boşanma davası olması sebebiyle ayrı yaşadıkları ve davacının eşinin tarafların birlikte yaşadıkları dönemde davacıdan aldığı vekaletnameye istinaden davacının haberi olmadan davalı şirkete ortak yapıldığı ileri sürülmüştür. Mahkememizce celbedilerek incelenen Ankara ... Aile Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında davacı tarafından davalı eşi ... aleyhine boşanma davası açılmış ve Mahkemece tarafından

tarafların boşanmasına karar verilmiştir. Davacı tarafından eşine verilen vekalet Ankara Noterliği'nin 12/10/2015 tarih ve yevmiye numaralı azilnamesi ile vekillikten azledilmiş ve sonlandırılmıştır. Davalı şirketin ticaret sicil kayıtları ve vergi kayıtları incelendiğinde şirkete davacının % 10 hissesinin, dava dışı Medine ...'in % 90 hissesinin bulunduğu görülmüştür. Yine Ticaret Sicil kayıtlarında davacının davalı şirkete eşi ...'in davacı tarafından verilen vekaletnameye istinaden ... tarafından ortak yapıldığı görülmüştür. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nin esas sayılı dosyasında davacı hakkında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan kovuşturma yürütülmüş ve davalı şirketin fiilen davacının eşi tarafından işletildiği gerekçesi ile davacı hakkında beraat kararı verilmiştir. Davalı şirketin vergi kayıtlarında şirket ortaklardan ...'in eşi'in şirketin mükellefi olarak görüldüğü ve şirketin müdürü olarak görünen ... hakkında Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten vergi teknik ve suç raporu düzenlenmiştir. Davacının SGK kayıtlarından şirketin kuruluşundan resen terk edildiği tarihe kadar başka iş yerlerinde sigortalı olarak çalıştığı görülmüştür. Dosyaya celbedilen tüm belgelerden davacının eşinin henüz birlikte iken verdiği vekaletnameye istinaden davacıdan habersiz davacı adına işlemler yaptığı ve davalı şirkete davacıyı ortak yapıp ticaret siciline kaydettirip ve davalı şirketin kurulmasını sağladığı kanaati olduğundan açılan davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Açılan davanın KABULÜ İLE;

-Davacı ... (....)'in İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ... sicil no ile kayıtlı olan davalı İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin kuruluşundan itibaren kurucusu ve ortağı olmadığının TESPİTİNE,

-Mahkememiz kararı kesinleştğinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesine,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 59,30 TL maktu karar harcından daha önce mahkememiz dosyasına yatırılan 27,70 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 31,60 TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükteki bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 5.100,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından mahkememiz dosyasına yatırılan 27,70 TL peşin harç, 27,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 55,40 TL harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 465,30 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Kullanılmayan gider avansının 6100 Sayılı HMK 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen açıkça okunup usulen anlatıldı.30/11/2021

Katip ...

,e-imzalıdır.

Hakim ...

,e-imzalıdır.